

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os tópicos apresentados na **Aula 03 (Direitos e Garantias Individuais e Coletivos - Parte 2)**, focando nos incisos XXXII a LXXIX do Art. 5º da CF/88, nos princípios fundamentais do Direito Penal e nos Remédios Constitucionais.

1. Disposições Gerais e Aplicabilidade das Normas Fundamentais

- **Aplicação Imediata:** As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata** (Art. 5º, § 1º). Elas possuem caráter preceptivo e não dependem necessariamente de integração legislativa para produzir efeitos.
 - **Rol Não Exaustivo (Aberto):** Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios adotados ou de tratados internacionais de que o Brasil seja parte (Art. 5º, § 2º).
 - **Rito dos Tratados de Direitos Humanos:** Os tratados e convenções internacionais sobre **direitos humanos** aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, por **três quintos (3/5)** dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às **emendas constitucionais** (Art. 5º, § 3º).
 - **Relatividade dos Direitos:** Não existem direitos fundamentais de caráter absoluto no ordenamento jurídico brasileiro; em caso de conflito entre direitos, realiza-se a ponderação no caso concreto sem o sacrifício definitivo de uma das garantias.
-

2. Direito à Informação, Certidões e Proteção de Dados

- **Acesso à Informação Pública (Art. 5º, XXXIII):** Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo/geral.
 - **Exceção do Sigilo:** O sigilo é a exceção, cabível apenas quando imprescindível à **segurança da sociedade e do Estado**, ou para salvaguardar a intimidade das pessoas.
 - **Remédio Adequado:** A negação injustificada de acesso a informações gerais ou certidões/vistas de processos administrativos deve ser combatida via **Mandado de Segurança**, e não por *Habeas Data*.
 - **Proteção de Dados Pessoais (Art. 5º, LXXIX):** Incluído expressamente como direito fundamental e cláusula pétrea (EC 115/2022). Assegura a tutela dos dados pessoais e a autodeterminação informacional, **inclusive nos meios digitais**.
-

3. Tribunal do Júri e Princípios Constitucionais do Direito Penal

- **Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII):** Instituição competente para o julgamento dos **crimes dolosos contra a vida**, assegurando-se constitucionalmente:
 - A **plenitude de defesa** (garantia de argumentos e paridade plena em relação à acusação);
 - O **sigilo das votações**;
 - A **soberania dos veredictos**.
 - **Princípio da Legalidade Penal (Art. 5º, XXXIX):** Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Desdobra-se em:
 - **Reserva Legal:** A tipificação criminal e cominação de penas exige lei formal em sentido estrito (editada pelo Legislativo), sendo vedado o uso de medida provisória.
 - **Anterioridade e Irretroatividade Penal (Art. 5º, XL):** A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
 - **Mandados Constitucionais de Criminalização:** Determinações do constituinte para que o legislador infraconstitucional puna condutas graves, como qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (Art. 5º, XLI).
 - **Regime de Gravidade dos Crimes:**
 - **Imprescritíveis e Inafiançáveis:** Crimes de **Racismo** e de **Ação de grupos armados** (civis ou militares) contra a ordem constitucional e o Estado Democrático ("RAÇÃO").
 - **Inafiançáveis e Insuscetíveis de Graça ou Anistia:** Prática da **Tortura**, **Tráfico ilícito de entorpecentes**, **Terrorismo** e os definidos como **Crimes Hediondos** ("3TH").
-

4. Extradicação, Garantias Processuais e Direitos do Preso

- **Regras de Extradicação (Art. 5º, LI e LII):**
 - **Brasileiro Nato:** Jamais será extraditado.
 - **Brasileiro Naturalizado:** Pode ser extraditado por crime comum praticado **antes da naturalização** ou em caso de comprovado envolvimento em **tráfico ilícito de entorpecentes** a qualquer tempo.
 - **Estrangeiro:** É vedada a extradicação por **crime político ou de opinião**. O STF também não concede extradicação para julgamento em tribunais de exceção ou para cumprimento de pena de morte (salvo comutação por pena restritiva de liberdade).
- **Garantias Processuais Constitucionais:**
 - **Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV):** Proteção formal e material contra abusos estatais.
 - **Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5º, LV):** Assegurados aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Inclui o direito à não autoincriminação.
 - **Juiz Natural (Art. 5º, LIII):** Veda o processamento ou julgamento por autoridade incompetente ou tribunal de exceção.
 - **Inadmissibilidade das Provas Ilícitas (Art. 5º, LVI):** Provas obtidas por meios ilícitos são nulas no processo (ex.: interceptação telefônica sem ordem judicial ou baseada apenas em denúncia anônima sem prévia investigação).

- **Presunção de Inocência (Art. 5º, LVII):** Ninguém será considerado culpado até o **trânsito em julgado** de sentença penal condenatória.
 - **Prisão e Direitos do Custodiado:**
 - A prisão só é admitida em **flagrante delito** ou por **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente** (ressalvadas as hipóteses de prisão militar).
 - A prisão e o local de custódia devem ser comunicados **imediatamente** ao juiz e à família/pessoa indicada.
 - Direitos do preso: aviso de seus direitos (inclusive o **direito de permanecer em silêncio**), assistência da família e de advogado, e identificação dos agentes responsáveis por sua prisão ou interrogatório.
-

5. Remédios Constitucionais

- **Habeas Corpus (HC) - Art. 5º, LXVIII:**
 - **Objeto:** Proteger a **liberdade de locomoção física** (ir, vir e permanecer) diante de ilegalidade ou abuso de poder.
 - **Características:** Ação de rito sumário, **gratuita** e que **dispensa advogado**.
 - **Legitimidade:** Qualquer pessoa (nacional/estrangeira, residente ou não) e o Ministério Público podem impetrar em favor do paciente.
 - **Destaques:** Cabível contra retenção ilegal de passaporte. Descabido para questões não ligadas à liberdade física (ex.: navegação na internet) ou para discutir mérito de punições disciplinares militares.
 - **Habeas Data (HD) - Art. 5º, LXXII:**
 - **Objeto:** Assegurar o conhecimento de informações relativas à **pessoa do impetrante** constantes de registros/bancos de dados públicos ou governamentais, bem como para a **retificação de dados**.
 - **Características:** Ação **gratuita**, contudo **exige advogado** e a comprovação da recusa ou omissão na via administrativa. Não está sujeita a prazo decadencial.
 - **Mandado de Segurança (MS) - Art. 5º, LXIX e LXX:**
 - **Objeto:** Proteger **direito líquido e certo** (exige prova pré-constituída), possuindo **caráter residual/subsidiário** (cabe quando não couber HC ou HD).
 - **MS Coletivo Legitimados:** partidos políticos com **representação no Congresso Nacional**; organizações sindicais, entidades de classe ou associações constituídas e em funcionamento há pelo menos **1 ano**.
 - **Mandado de Injunção (MI) - Art. 5º, LXXI:**
 - **Objeto:** Suprir a **falta de norma regulamentadora** que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (disciplinado pela Lei 13.300/2016).
-



Gostaria de gerar um conjunto de flashcards ou um questionário de treino focado nos pontos mais cobrados pelo Cebraspe sobre os remédios constitucionais e o artigo 5º?

